

Политика конфиденциальности и правила пользования сайтом

okeslav.ru

Редакция от 08 августа 2008 г.

Важное уведомление: На Сайте могут содержаться ссылки на социальную сеть Instagram. Деятельность Meta Platforms Inc. (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ решением суда от 21.03.2022. Ссылки приводятся исключительно в навигационных целях.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее — «Политика») определяет порядок обработки персональных данных и условия использования веб-сайта okeslav.ru (далее — «Сайт»). Владелец Сайта и Оператором персональных данных является Вячеслав (далее — «Оператор»). Контактный адрес электронной почты: okeslav@internet.ru.

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

1.3. Использование Сайта Пользователем означает полное и безоговорочное согласие с условиями настоящей Политики. В случае несогласия с любым из положений Политики, Пользователь обязан немедленно прекратить использование Сайта.

1.4. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Политике.

2. Основные понятия

2.1. **Персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.2. **Обработка персональных данных** — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.3. **Оператор** — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.4. **Пользователь** — любое лицо, посещающее Сайт okeslav.ru, использующее его функционал и/или предоставляющее свои персональные данные Оператору.

2.5. **Сайт** — совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по сетевому адресу okeslav.ru.

3. Принципы обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3.4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

3.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

3.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

3.8. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Категории обрабатываемых персональных данных

4.1. Оператор может обрабатывать следующие категории персональных данных Пользователей:

- **Технические данные:** IP-адрес, данные файлов cookie, сведения о браузере, тип устройства, операционная система, разрешение экрана, глубина цвета, количество посещений, просмотренные страницы, время, проведенное на страницах, источник перехода на Сайт (реферальный трафик), поисковые запросы, используемые для перехода на Сайт. Эти данные собираются автоматически при посещении Сайта с помощью систем веб-аналитики (например, Яндекс.Метрика, Google Analytics).
- **Данные для связи:** Адрес электронной почты, имя, фамилия. Эти данные предоставляются Пользователем добровольно при обращении к Оператору через электронную почту okeslav@internet.ru или иные формы обратной связи, если таковые будут реализованы на Сайте.

4.2. Оператор не осуществляет сбор и обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также биометрических персональных данных. В случае непреднамеренного получения таких данных, они подлежат немедленному уничтожению.

5. Цели обработки персональных данных

5.1. Персональные данные Пользователей обрабатываются Оператором в следующих целях:

- Обеспечение функционирования и стабильной работы Сайта okeslav.ru, предоставление доступа к его информационным материалам и ссылкам на социальные сети автора.
- Анализ посещаемости Сайта, поведения Пользователей и эффективности рекламных кампаний (при их наличии) с использованием метрических программ для улучшения качества предоставляемых услуг и контента, а также для оптимизации пользовательского опыта.
- Установление обратной связи с Пользователями, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработка запросов и заявок от Пользователей, а также предоставление консультаций.
- Предотвращение, выявление и устранение технических неисправностей и проблем безопасности Сайта, а также защита от мошеннических действий.
- Исполнение требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований по защите персональных данных.

5.2. Оператор не использует персональные данные для принятия решений, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или иным образом затрагивающих его права и законные интересы. Профилирование Пользователей не осуществляется.

6. Правовые основания обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании:

- Согласия Пользователя на обработку его персональных данных, выраженного путем продолжения использования Сайта (конклюдентные действия) или путем добровольного предоставления данных через электронную почту. Согласие может быть отозвано в любой момент.
- Исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (например, при осуществлении донатов через сторонние сервисы).
- Осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных (например, для защиты Сайта от атак).
- Исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов.

7. Порядок и условия обработки персональных данных

7.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. При автоматизированной обработке обеспечивается защита данных от несанкционированного доступа.

7.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

7.3. К мерам по обеспечению безопасности персональных данных относятся:

- Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных.
- Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ.
- Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.
- Ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

- Использование защищенного соединения (HTTPS) для передачи данных между Пользователем и Сайтом.
- Ограничение доступа к базам данных, содержащим персональные данные, только для уполномоченных лиц.
- Применение антивирусной защиты, межсетевых экранов и других средств информационной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа и вредоносного ПО.
- Регулярное резервное копирование данных для их восстановления в случае сбоев.

7.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством РФ, или с согласия Пользователя. Оператор не передает персональные данные Пользователей третьим лицам для маркетинговых целей без явного согласия Пользователя. В случае использования сторонних сервисов (например, систем веб-аналитики), Оператор заключает с ними соответствующие соглашения, обеспечивающие защиту персональных данных.

8. Трансграничная передача персональных данных

8.1. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных Пользователей. Все серверы и базы данных, используемые для обработки персональных данных, находятся на территории Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения необходимости в трансграничной передаче персональных данных, Оператор обязуется соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ, включая получение отдельного согласия субъекта персональных данных и/или убеждение в адекватной защите прав субъектов персональных данных иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу.

9. Права субъекта персональных данных

9.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.

9.2. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

9.3. Для реализации своих прав Пользователь может направить соответствующий запрос на адрес электронной почты Оператора: okeslav@internet.ru. Оператор обязуется рассмотреть запрос и предоставить ответ в течение 10 рабочих дней с момента его получения. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

10. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

10.1. Пользователь вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее уведомление Оператору на адрес электронной почты: okeslav@internet.ru. Уведомление должно быть подписано Пользователем или его представителем.

10.2. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных, Оператор прекращает их обработку и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления отзыва, если иное не предусмотрено договором или законодательством РФ. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, осуществлявшейся до его отзыва.

11. Интеллектуальная собственность

11.1. Все материалы, размещенные на Сайте (тексты, дизайн, логотипы, графические элементы, фотографии, видеоматериалы), являются объектами интеллектуальной собственности Владельца Сайта и/или его партнеров. Использование, копирование, распространение, воспроизведение, изменение или любое иное использование материалов Сайта без предварительного письменного согласия Владельца запрещено.

11.2. Ссылки на сторонние ресурсы (социальные сети, платежные системы, другие веб-сайты) размещены на Сайте исключительно для удобства Пользователей и не являются одобрением или рекомендацией этих ресурсов. Оператор не несет ответственности за содержание, политику конфиденциальности, безопасность или доступность сторонних ресурсов.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Оператором и Пользователем в связи с исполнением настоящей Политики, разрешаются путем переговоров. Стороны обязуются приложить все усилия для мирного урегулирования любых разногласий.

12.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применимым правом является право Российской Федерации.

13. Ответственность сторон

13.1. Оператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обработке персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных им персональных данных. В случае предоставления недостоверных или неполных сведений, Оператор не несет ответственности за последствия, возникшие в результате такой обработки.

13.3. Оператор не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю в результате использования Сайта, если такой ущерб не связан с прямым нарушением Оператором своих обязательств по настоящей Политике.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящая Политика является публичной офертой. Документ действует бессрочно до замены его новой версией.

14.2. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без предварительного уведомления Пользователей. Актуальная версия Политики всегда доступна на Сайте. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с изменениями.

14.3. Все вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящая Политика составлена на русском языке. В случае возникновения разночтений, приоритет имеет текст на русском языке.

Оператор персональных данных:

Вячеслав

Владелец сайта okeslav.ru

Электронная подпись

Владелец: Вячеслав (okeslav.ru)

Дата: 08.08.2008

Статус: Подпись подтверждена

Документ сформирован в соответствии с требованиями законодательства РФ